

CONTRATO DE TRABAJO
MODALIDAD OBRA O LABOR CONTRATADA
SUSCRITO ENTRE EJEMEDICA S.A.S Y \${nombre_persona}
No. ADM - \${numero} - 2026

NOMBRE E IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR EJE MÉDICA S.A.S, actuando en calidad integrante gestor operativo de la Unión Temporal Medisalud Integral PPL, identificada con NIT 901727604-8,	DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR Avenida 30 de agosto N 46-75, Pereira, Risaralda.
NOMBRE DEL TRABAJADOR \${nombre_persona}	DIRECCIÓN ELECTRONICA DEL TRABAJADOR \${correo_electronico}
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN \${numero_documento}
NACIONALIDAD DE TRABAJADOR COLOMBIANA	CARGO QUE DESEMPEÑARÁ EL TRABAJADOR \${vacante_requisicion}
SALARIO BÁSICO MENSUAL \${\$}{honorarios_vacante}	OTROS INGRESOS \$.00
TÉRMINO DE CONTRATO OBRA O LABOR DETERMINADA	PERIODO DE PAGO DE SALARIO MENSUAL
FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES \${fecha_inicio}	FECHA FIN DE LABORES \${fecha_fin}
LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS LABORES EL TRABAJADOR Donde el empleador requiera la presencia del trabajador	MODALIDAD CONTRACTUAL OBRA O LABOR DETERMINADA

Entre los suscritos a saber, **EJE MÉDICA S.A.S** identificada con NIT 901727604-8, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Pereira, con Matrícula Mercantil No. 18209659, actuando en calidad integrante gestor operativo de la Unión Temporal Medisalud Integral PPL, con domicilio principal en la ciudad de Pereira, según consta en certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, representada legalmente por su gerente **NILTON CÉSAR BECERRA OSPINA**, mayor de edad identificado como aparece al pie de su firma, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR \${nombre_persona}**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **\${numero_documento}**, quien obra en su propio nombre y para los efectos de este contrato de obra y labor se denominará **EL TRABAJADOR**, hemos acordado celebrar el presente contrato individual de trabajo bajo la modalidad de obra o labor determinada, celebrado en los términos del artículo 39, 45 y ss. y demás normas concordantes del CST y de la Ley 50 de 1990,

que se registrará por las condiciones aquí estipuladas, por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en este por las normas aplicables para la materia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que del día nueve al día veinticinco de julio de 2024, se dio apertura, trámite y cierre de la convocatoria pública No. 001 del 2024 con la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -FIDUPREVISORA S.A.- a efectos de seleccionar los operadores regionales para garantizar la prestación de los servicios de salud a la Población Privada de la Libertad (PPL), en condiciones de calidad, continuidad y oportunidad, en las diferentes regiones del país donde existen establecimientos de reclusión del orden Nacional.
2. Eje Medica S.A.S constituyó Unión Temporal con cuatro socios más para ofertar dentro del proceso de contratación citado, oferta que se denominó U.T Medisalud Integral PPL, dentro de las obligaciones y estipulaciones de dicha constitución las partes acordaron que Eje Médica SAS como integrante de la unión temporal, tendría cómo aporte garantizar la ejecución del contrato y en su condición de gestor de servicios de salud, garantizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se deriven de los contratos suscritos con el Fondo Nacional de Salud PPL administrado por la Fiduprevisora S.A.
3. En cumplimiento de la función como integrante de la unión temporal Medisalud Integral PPL, Ejemedica S.A.S procederá a realizar la contratación del talento humano y la red prestadora de servicios de salud con el fin de ejecutar de homogénea y articulada los contratos suscritos con el Fondo Nacional de Salud PPL administrado por la Fiduprevisora S.A.
4. Que la prestación de los servicios de salud de baja complejidad con enfoque preventivo, así como también algunos servicios de mediana complejidad, dirigido a la población privada de la libertad y a los menores de tres años que conviven con sus madres al interior de los establecimientos carcelarios, se prestara de manera integral a través de la experiencia profesional y técnica frente a los servicios de salud, garantizando un modelo de prestación enfocado en medicina familiar en el municipio correspondiente.
5. Que en relación de lo anterior fue adjudicada el proceso de selección conforme a la oferta presentada y producto de esta situación se suscribieron con el fondo nacional de salud PPL dos contratos que actualmente están vigentes y fueron prorrogados mediante otrosí desde el 01 de agosto de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026
6. Que con relación a los contratos suscritos es deber de este contratante estructurar una unidad operativa que ejecute estos contratos, constituyéndose esta como la obra o labor determinada y hasta el plazo indicado en la consideración anterior.
7. Que este contrato de obra o labor determinada es subsidiario y está relacionado directa e inequívocamente a la duración y las prórrogas del contrato suscrito entre el Fondo PPL y el contratante, así entonces correrá la misma suerte del principal, es decir que, si se termina el contrato entre el fondo PPL y el contratante, este instrumento terminara teniendo en cuenta que la obra o labor determinada ha finalizado.
8. Que en caso de que se pacte en un caso concreto que la obra o labor finalizara antes del 30 de noviembre de 2026, se considerara como extremo temporal máximo de cierra la fecha indicada en la cláusula de vigencia teniendo en cuenta que únicamente en ese caso concreto se requiere la obra o labor por ese tiempo determinado.
9. Que las partes hemos considerado todo lo anterior y declaramos estar de acuerdo con cada uno de las estipulaciones hasta aquí realizadas.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, este contrato se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Contratar al trabajador para que con su experiencia preste los servicios al empleador conforme al perfil del cargo, realice la labor contratada, acate las instrucciones, realice las funciones entregadas y cumpla con los objetivos y metas planteadas por el empleador para el cabal desarrollo y correcta ejecución de la obra o labor determinada. Por ello El empleador contrata los servicios personales del trabajador

y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.

SEGUNDA. LABOR CONTRATADA: EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios durante una jornada ordinaria que corresponde a la máxima legal permitida por el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, distribuida conforme lo establezca EL EMPLEADOR en el Reglamento Interno del Trabajo de la Empresa. De forma personal y exclusiva durante la jornada laboral contratada, EL TRABAJADOR se compromete a prestar en favor del EMPLEADOR su capacidad de trabajo eficiente y necesaria para desempeñar el cargo para el cual se le contrata, así como las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con los reglamentos, procedimientos, órdenes, políticas, circulares e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus Representantes

PARÁGRAFO PRIMERO: EL EMPLEADOR podrá autorizar la disminución de la jornada establecida en la presente cláusula para los cargos que considere y cuya necesidad del servicio así lo requiera. Así como la prestación del servicio en media jornada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL TRABAJADOR desarrollará las actividades laborales descritas en el perfil del cargo, documento que hará parte del presente contrato de trabajo y estará debidamente suscrito por las partes

TERCERA. DURACION: Para todos sus efectos el presente contrato tendrá la duración por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, la cual se encuentra regulada por el Artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin que esta pueda exceder el **\$(fecha_inicio)** hasta el **\$(fecha_fin)**, fecha límite actual de la obra o labor. Este contrato podrá darse por finalizado de forma unilateral con un preaviso mayor o igual a 15 días calendario por cualquiera de las partes, caso en el cual no habrá lugar a indemnización en favor de la otra y se realizarán los pagos a los que haya lugar hasta la fecha por conceptos de salarios y prestaciones sociales.

PARÁGRAFO PRIMERO: Conforme a lo previsto en el artículo 76, siguientes y concordantes del CST, acuerdan las partes un periodo de prueba de DOS (02) MESES o proporcional al plazo pactado en una quinta parte sin que supere dos meses.

CUARTA. REMUNERACIÓN: EL EMPLEADOR pagará al **TRABAJADOR** por la prestación de sus servicios, una remuneración mensual de **\$(honorarios_vacante) \$(honorarios_letras) M/CTE** mensuales, pagaderos en mensualidades vencidas consignados a la cuenta bancaria de propiedad del trabajador tal consta en la certificación bancaria. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Si hay lugar al reconocimiento al auxilio de transporte se realizara de forma adicional al salario.

QUINTA. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS: Acuerdan las partes que para los efectos del presente contrato, no constituyen salario los valores al que hace referencia el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990; ni los beneficios o auxilios habituales y ocasionales, en dinero o en especie, que sean otorgados en forma extralegal por EL EMPLEADOR, tales como: vestuario, alimentación, habitación, auxilio de vivienda, servicios de transporte y de salud, primas de vacaciones, de servicios, de navidad, ni pago de concursos otorgados en bonos ni a través de nómina; ni, en particular los viáticos accidentales (de manera extraordinaria no habitual) otorgados para su capacitación o mejor desempeño de sus funciones. Conforme a lo anterior se fija un Bono dinerario mensual por concepto de desempeño cabal de funciones, por valor de **(\$.00) M/CTE**, pagaderos en mensualidades vencidas consignados a la cuenta bancaria de propiedad del trabajador tal consta en la certificación bancaria. El bono anterior no será constitutivo de salario. Cualquier modificación deberá ser por escrito y acordada entre las partes.

SEXTA: Todo trabajo suplementario o durante horas extras, domingos o festivos, en los que legalmente se debe conceder descanso, mientras no sea labor que, según la ley o el contrato haya de ejecutarse así, debe de ser autorizado previamente y por escrito por EL EMPLEADOR. Conforme a lo anterior se establece que todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho.

PARÁGRAFO: EL EMPLEADOR, por tanto, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorios que no haya sido autorizado previamente, o del cual no se haya dado aviso inmediato como aquí se estipula.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL TRABAJADOR se compromete con EL EMPLEADOR a guardar absoluta reserva de la información institucional que conozca con ocasión del presente contrato, así como a tomar las medidas necesarias a fin de evitar los riesgos de pérdida, destrucción, alteración y uso no autorizado o fraudulento de la misma. Para este efecto EL TRABAJADOR se obliga a no disponer, divulgar, circular o negociar la información, ni a mostrarla y entregarla a personas no autorizadas por EL EMPLEADOR. Adicionalmente la información obtenida en los proyectos realizados por EL EMPLEADOR como son los planes de proyectos, inversión y desarrollo, información técnica y financiera, planes de productos y servicios, información de precios, metodología de modelos de gestión gerencial, análisis y proyecciones, especificaciones, software, datos, prototipos *know how* y otras informaciones de negocios o técnicas, relacionada con la posibilidad de desarrollar productos y negocios. En caso de incumplimiento de esta obligación, EL TRABAJADOR responderá por los eventuales perjuicios que se causen al EMPLEADOR., durante la ejecución del contrato de trabajo y por cuatro (04) años posteriores a la terminación del contrato. En todo caso, la información solo podrá ser utilizada para la correcta ejecución de la labor contratada, así como sus actividades anexas y complementarias.

OCTAVA. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES: Las partes se adhieren al cumplimiento de los artículos 56, 57, 58, 59 y 60 del código sustantivo del trabajo, los cuales hacen referencia a lo preceptuado en la presente cláusula.

Además de cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Acompañar las mesas de trabajo programadas por el Fondo. (cuando aplique)
2. Dar respuesta y tramitar los requerimientos del Fondo. (cuando aplique)
3. Realizar conceptos técnicos requeridos en la operación. (cuando aplique)
4. Realizar un informe de los hallazgos que se encontraron en las auditorias. (cuando aplique)
5. Dar los conceptos técnicos requeridos
6. Atender los requerimientos que se generen por parte de la gerencia y jefe inmediato.
7. Rendir informe al CONTRATANTE cuando se le sea solicitada.
8. Ejercer su profesión con moral y ética.
9. Guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá

- patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause al CONTRATANTE o a terceros.
10. Obrar con buena fe y lealtad durante la ejecución del contrato.
 11. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
Atender a las recomendaciones y funciones instruidas al inicio del contrato.
 12. El presente contrato está sujeto también, a la aplicación del MANUAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTADA CARGO DEL INPEC y demás protocolos de seguridad establecidos por el INPEC al interior de los Establecimientos Carcelarios.
 13. No recibir ningún beneficio financiero, ni otros incentivos por derivar pacientes o prescribir productos específicos.
 14. Certificar, únicamente lo que ha verificado personalmente.
 15. Informar al contratante oportunamente acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
 16. Dar respuesta a PQRS que sean de su área.
 17. Dar aplicación al reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional – ERON a cargo del INPEC (Resolución 6349 de 2016) y demás normas concordantes de orden legal y constitucional.
 18. Entregar soportes requeridos para dar respuesta de PQRS, Tutelas de acuerdo a los lineamientos socializados por EJEMEDICA S.A.S
 19. Las demás funciones que sean asignadas serán de acuerdo a la naturaleza del cargo dentro del anexo No. 1 “manual de funciones”

NOVENA – TERMINACION DEL CONTRATO Y JUSTAS CAUSAS PARA DESPEDIR: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, por cualquiera de las partes, las expresadas en los artículos 61, 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo. Además de los incumplimientos al RIT

DECIMA: EL TRABAJADOR se compromete a cumplir estrictamente el Reglamento Interno del Trabajo, las políticas, circulares, procedimientos, documentos estándar o cualquier otro documento interno que EL EMPLEADOR elabore para el sano desarrollo de las relaciones laborales al interior de la compañía.

DECIMA PRIMERA. INVENCIONES - Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares.

DECIMA SEGUNDA: Las modificaciones, adiciones o aclaraciones al presente contrato, se harán constar en documento por escrito acordado y suscrito por ambas partes. Finalmente, y por no haber obligaciones pendientes a su cargo de lo cual se dejan constancia en este documento, acuerdan expresamente las partes que dejan sin efecto alguno cualquier otro contrato de trabajo anterior a éste, tanto verbal como escrito, que haya podido existir entre ellas, puesto que el presente constituye el acuerdo total y único que regula la relación laboral entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad.

DECIMA TERCERA. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el

empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990.

DECIMA CUARTA.DESCUENTO DE NÓMINA: EL TRABAJADOR(A) autoriza expresamente al EMPLEADOR para que durante la vigencia del presente contrato o cuando el mismo termine por cualquiera causa, compense del valor de sus salarios, es decir, descuento de sus prestaciones o indemnizaciones que le correspondan, las sumas que adeude por los siguientes motivos: a) Las sumas que tenga por préstamos debidamente autorizados por escrito.; b) El valor de los elementos, herramientas, y demás bienes que haya recibido, en caso de reconocimiento de culpabilidad en su pérdida, extravío o apropiación indebida, que lleguen a faltar al hacer entrega del inventario que recibe; c) El valor de los daños intencionales o con culpa grave causados a los intereses de la empresa o a los enseres que se le confían para desempeño de sus labores, salvo el deterioro natural por el uso común u ordinario de los mismos. d) perjuicios causados monetariamente a la empresa por incorrecta ejecución u omisión del cumplimiento de sus funciones.

DECIMA QUINTA. El presente contrato constituye una renovación en el caso en que entre las partes existiere un contrato de trabajo anterior vigente, es decir vigente al 30 de noviembre de 2025, se conservaran las prestaciones sociales causadas hasta la fecha, se respetarán los periodos de vacaciones y se computaran los tiempos y antigüedad para la causación de futuras prestaciones sociales en favor del trabajador, es decir, la relación laboral continua sin solución de continuidad. Si este no fuera el caso, es decir, si el trabajador ingresa a la empresa por primera vez o es un reingreso, la fecha de inicio de la vinculación laboral será la fecha de suscripción del presente instrumento y se aplicara el respectivo periodo de prueba correspondiente.

Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

Para constancia se firma en la ciudad de \${fecha_inicio}.

NILTON CESAR BECERRA OSPINA
C.C. 9.869.582 de Pereira
Representante Legal – Empleador

\${nombre_persona}
C.C. \${numero_documento}
Trabajador(a)

CARLOS FRANCISCO BETANCUR URIBE
Vo.Bo. Director Jurídico